

सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतनिधिभािका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारशिरमकि सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन २०७५

English title: Remuneration, Conditions of Service and Facilities of Secretary General of Federal Parliament, Secretary of House of Representatives and Secretary of National Assembly Act, 2018

सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतनिधिभािका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारशिरमकि, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०७५ । प्रमाणीकरण मिति । २०७५ । ३ । २० । संवत् २०७५ सालको ऐन नं. २ । सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतनिधिभािका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारशिरमकि, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन । प्रस्तावना: सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतनिधिभािका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारशिरमकि, सेवाको शर्त र सुवधिका सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, । सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ । परिच्छेद-१ । प्रारम्भिक । १. संक्षिप्त नाम र प्रारम्भ: (१) यस ऐनको नाम "सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतनिधिभािका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारशिरमकि, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०७५" रहेको छ । (२) यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ । २. परिभाषा: वषिय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा यस ऐनमा, - । (क) "महासचिव" भन्नाले सङ्घीय संसदको महासचिव समझनु पर्छ । (ख) "सचिव" भन्नाले नेपालको संवधान बमोजिम नयुक्त प्रतनिधिभािका सचिव वा राष्ट्रियसभाको सचिव समझनु पर्छ । परिच्छेद-२ । योग्यता, पदावधि, पारशिरमकि र अन्य सुवधि । ३. योग्यता: महासचिव तथा सचिव हुनको लागि देहाय बमोजिमको योग्यता पुगेको हुनु पर्नेछ:- । (क) नेपालको नागरिक, । (ख) नेपाल सरकारबाट मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालयबाट कानून, प्रशासन, व्यवस्थापन, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र वा समाजशास्त्र वषियमा स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त गरेको, । (ग) नयुक्त हुनुभन्दा तत्काल अगाडि कुनै राजनैतिक दलको सदस्य नरहेको, र । (घ) महासचिवको हकमा पैंतालीस वर्ष र सचिवको हकमा पैंतीस वर्ष उमेर पूरा भएको । ४. महासचिव तथा सचिव पदमा नयुक्त हुन नसक्ने: देहायको व्यक्त महासचिव तथा सचिवको पदमा नयुक्त हुन सक्ने छैन :- । (क) भ्रष्टाचार, जर्वजस्ती करणी, मानव बेचबखिन तथा ओसारपसार, लागू औषध बिक्री वितरण वा ओसारपसार, सम्पत्ति शुद्धीकरण, राहदानी दुरुपयोग, अपहरण वा नैतिक पतन देखि अन्य फौजदारी कसूरमा अदालतबाट सजाय पाएको, । (ख) संवधानको धारा २९१ बमोजिम अयोग्य भएको, । (ग) प्रचलित कानून बमोजिम कालो सूचीमा रहेको, । (घ) दामासाहीमा परेको, वा । (ङ) मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको । ५. पदावधि: महासचिव र सचिवको पदावधि पाँच वर्षको हुनेछ र नजिह्रू पुनः नयुक्त हुन सक्नेछन् । तर सो पदावधि पूरा हुनु अगावै महासचिव र सचिवको उमेर अन्ठाउन वर्ष पूरा भएमा नजिह्रू आफ्नो पदमा बहाल रहने छैनन् । ६. महासचिव वा सचिवको पद रक्ति हुने अवस्था: देहायका अवस्थामा महासचिव वा सचिवको पद रक्ति भएको मानिनेछ :- । (क) राष्ट्रपति समक्ष राजीनामा दिएमा, । (ख) दफा ४ बमोजिमको अयोग्यता सृजना भएमा, । (ग) दफा ५ बमोजिम नजिको पदावधि पूरा भएमा वा नजि आफ्नो पदमा नरहेमा, । (घ) वदेशी राष्ट्रको स्थायी आवासीय अनुमतपत्र लिएमा, । (ङ) कार्य क्षमताको अभाव, खराब आचरण वा आफ्नो पदीय कर्तव्यको पालना इमान्दारीपूर्वक नगरेको भनी महासचिवको हकमा सभामुख र अध्यक्षको सफारिसमा र सचिवको हकमा सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्षको सफारिसमा राष्ट्रपतिबाट महासचिव वा सचिवलाई नजिको पदबाट हटाएमा, वा । तर यसरी महासचिव वा सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासबि मौका दनु पर्नेछ । (च) नजिको मृत्यु भएमा ।

७. पारशिरमकि: (१) महासचिव र सचिवले क्रमशः नेपाल सरकारको मुख्य सचिव र सचिवले पाए सरहको पारशिरमकि पाउने छन् । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सरकारी कोषबाट नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्त महासचिव वा सचिवको पदमा नयुक्त भएमा नजिले नवित्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको पारशिरमकि मध्ये एउटा मात्र लिन पाउनेछ । ८. सवारी तथा इन्धन सुवधि: महासचिव र सचिवलाई क्रमशः नेपाल सरकारले मुख्य सचिव र सचिव सरह सवारी तथा इन्धन सुवधि उपलब्ध गराइनेछ । ९. चाडपर्व खर्च: महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष चाडपर्व खर्च बापत आफूले खाइपाई आएको एक महिनाको पारशिरमकि बराबरको रकम पाउनेछन् । परिच्छेद -३ । दैनिक तथा भ्रमण भत्ता । १०. दैनिक तथा भ्रमण भत्ता: सङ्घीय संसद सचिवालयको कामको सलिसलामा नेपालभित्र वा बाहिर भ्रमण गर्दा महासचिव वा सचिवलाई भ्रमण खर्च सम्बन्धी प्रचलित कानून बमोजिम वशिष्ट तहले पाए सरहको दैनिक तथा भ्रमण भत्ता दिइनेछ । ११. पोशाक भत्ता: महासचिव र सचिवलाई प्रत्येक वर्षको चैत्र मसान्तमा दशहजार रुपैयाँ पोशाक भत्ता बापत दिइनेछ । परिच्छेद-४ । बढि । १२. बढि: (१) महासचिव र सचिवले पूरा पारशिरमकि सहितको देहाय बमोजिमका बढिहरू पाउन सक्नेछन् :- । (क) पर्व बढि र भैपरी आउने बढि, । (ख) घर बढि, । (ग) बरिमी बढि, । (घ) करिया बढि, । (ङ) प्रसूती बढि, र । (च) प्रसूती स्याहार बढि । (२) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष भैपरी आउने बढि छ दिन र पर्व बढि छ दिन लिन पाउनेछन् । (३) महासचिव र सचिवले काम गरेको अवधिको बाह्र दिनको नमित्त एक दिनको दरले घर बढि पाउनेछन् । घर बढि बढीमा एक सय असी दिनसम्म संचित गरी राख्न सकिनेछ । घर बढिको प्रयोजनको नमित्त काम गरेको अवधिको यम गर्दा भैपरी आउने बढि र पर्व बढि बसेको दिन र सार्वजनिक बढिको दिन समेत काम गरेको दिनमा जोडिनेछ । (४) महासचिव र सचिवले प्रत्येक वर्ष बाह्र दिन बरिमी

बढि पाउनेछन् । त्यस्तो बरिमी बढि जतपिनसंचित गरी राख्न सकिनेछ । (५) महासचिव र सचविले आफै करिया बस्नु परेमा कुल धर्म हेरी बढीमा पन्ध्र दनिसम्मको करिया बढि लनि पाउनेछन् । (६) महासचिव वा सचिव गर्भवती भएमा नजिहूले सुत्केरीको अघिवा पछिगरी अन्ठानबबे दनि प्रसूती बढि पाउनेछन् । (७) महासचिव वा सचविको पत्नी सुत्केरी हुने भएमा महासचिव वा सचविले सेवा अवधिभरमा बढीमा दुईपटक सुत्केरीको अघिवा पछिपन्ध्रदनि प्रसूती स्याहार बढि पाउनेछन् । (८) महासचिव वा सचविले आफ्नो पदबाट अवकाश पाएमा उपदफा (३) र (४) बमोजमि संचित रहेको बढि बापत नजिले खाइपाई आएको पारश्रमिकको दरले हुन आउने रकम एकमुष्ट रुपमा सङ्घीय संसद सचवालयबाट लनि पाउनेछन् । (९) उपदफा (८) बमोजमि पाउने रकम लनि नपाउँदै महासचिव वा सचविको मृत्यु भएमा दफा १६ बमोजमि पारविवारिक नवित्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले सो रकम लनि पाउनेछ । १३. बढि दनि अधिकारी: (१) महासचविले पर्व बढि र भैपरी आउने बढि आफै लनि सक्नेछ र अन्य बढि प्रतनिधिभाको सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (२) प्रतनिधिभाको सचविले पर्व बढि र भैपरी आउने बढि महासचविबाट र अन्य बढि प्रतनिधिसभाको सभामुखबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ ।

(३) राष्ट्रियसभाको सचविले पर्व बढि र भैपरी आउने बढि महासचविबाट र अन्य बढि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्षबाट स्वीकृत गराउनु पर्नेछ । (४) महासचिव र सचविको बढाको अभिलेख सङ्घीय संसद सचवालयले राख्नेछ । परिच्छेद-५ । उपचार खर्च, नवित्तभरण र उपदान । १४. उपचार खर्च: (१) महासचिव वा सचविले आफू बरिमी भई उपचार गराउँदा देहाय बमोजमिको उपचार खर्च पाउनेछ :- । (क) सरकारी वा सामुदायिक अस्पतालमा भर्ना हुँदा र उपचार गराउँदा लागेको अस्पतालको बलि बमोजमिको खर्च र अस्पतालको चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सन बमोजमि खरदि गरेको औषधि खर्च । तर चिकित्सकको प्रेस्क्रिप्सनमा रोगको नदिन (डाइग्नोसिस) उल्लेख भएको हुनु पर्नेछ । (ख) प्लास्टिक सर्जरी बाहेक सबै किसिमको चरिफार (सर्जिकल अपरेशन) गर्दा लागेको बलि बमोजमिको खर्च । (ग) चश्मा, दाँत, एयरफोन आदि उपकरणको लागि नेपाल सरकारले तोकदिएको रकममध्ये लागेको बलि बमोजमिको खर्च । (२) उपदफा (१) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महासचिव र सचविले आफ्नो कार्यकालभर पाउने उपचार खर्चको रकम नजिले पाउने बाह्र महिनाको पारश्रमिक बराबरको रकमभन्दा बढी हुने छैन । (३) नेपाल सरकारद्वारा नयुक्त चिकित्सकहरूको समितिले नेपालभित्र औषधि उपचार हुन नसक्ने भनी सफारिस गरेमा वदिशमा गई उपचार गराउन चाहने महासचिव र सचविलाई उपदफा (१) बमोजमि पाउने उपचार खर्चको अतिरिक्त नेपाल सरकारले उचित ठहर्‍याएको थप आर्थिक सहायता दनि सक्नेछ । (४) महासचिव र सचविले सेवाबाट अलग हुँदा उपदफा (२) बमोजमि पाउने उपचार खर्चमध्ये केही लई वा नलई उपचार खर्च बाँकी रहेको भए त्यस्तो बाँकी भए जतारिकमको दुई तह्राईको हिसाबले हुने एकमुष्ट रकम लनि पाउनेछ । तर नवित्तभरण पाउने गरी सेवाबाट अवकाश पाएको महासचिव वा सचविले त्यस्तो बाँकी भए जतारि पूरै रकम एकमुष्ट लनि पाउनेछ । (५) उपदफा (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि महासचिव वा सचविको पदमा पाँच वर्ष सेवा नगरी सेवाबाट अलग हुने महासचिव र सचविलाई उपचार खर्च दाँदि यस ऐन बमोजमि पाउने सम्पूर्ण उपचार खर्चको रकमलाई पाँच वर्ष सेवा गरे बापत पाउने रकम मानी दामासाहीले हुन आउने रकम मात्र दिनेछ । (६) यस दफा बमोजमि पाउने उपचार खर्च लनि नपाउँदै महासचिव वा सचविको मृत्यु भएमा दफा १६ बमोजमि पारविवारिक नवित्तभरण वा उपदान पाउने ठहरिएको व्यक्तिले सो उपचार खर्च लनि पाउनेछ । १५. नवित्तभरण वा उपदान: (१) महासचिव वा सचविको पदमा बीस वर्ष सेवा अवधि पूरा गरेमा वा सरकारी सेवामा बहाल रहेको वा बहाल गरिसकेको व्यक्तिले महासचिव वा सचविको पदमा नयुक्त भई सेवाबाट अवकाश पाएमा नजिले त्यसरी अघिगरेको सेवा अवधि र महासचिव वा सचविको पदमा काम गरेको सेवा अवधि जोड्दा बीस वर्ष वा सोभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा हुने रहेछ भने नजिले देहायको हिसाबले हुने मासिक नवित्तभरण पाउनेछ:- । जम्मा सेवा वर्ष X मासिक पारश्रमिक । ५० ।

स्पष्टीकरण: यस उपदफाको प्रयोजनको लागि "सरकारी सेवामा काम गरेको अवधि" भन्नाले नेपाल सरकारबाट नवित्तभरण पाउन सक्ने कुनै पदमा नयुक्त भई काम गरेको अवधिलाई जनाउनेछ । (२) महासचिव वा सचविको सेवा अवधि बीस वर्ष नपुग्ने भएमा महासचिव वा सचविले पदबाट अलग हुँदा देहायको दरले उपदान पाउनेछ:- । (क) पाँच वर्षदेखि दश वर्षसम्म सेवा गरेको भएमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमित्तित आखरि आधा महिनाको तलब, । (ख) दश वर्ष भन्दा बढी पन्ध्र वर्षसम्म सेवा गरेको भएमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमित्तित आखरि एक महिनाको तलब, । (ग) पन्ध्र वर्षभन्दा बढी बीस वर्ष भन्दा कम सेवा गरेको भएमा आफूले काम गरेको प्रत्येक वर्षको नमित्तित आखरि डेढ महिनाको तलब । (३) नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत उपदान पाइसकेको कुनै व्यक्तिले महासचिव वा सचविको पदमा नयुक्त भएमा नजिले त्यसरी नयुक्त भएको एक वर्षभित्र आफूले अघिपाएको उपदानको पूरा रकम फर्ति गरेमा मात्र नजिले अघिगरेको सेवा अवधि नवित्तभरणको प्रयोजनको लागि गणना गरिनेछ । (४) महासचिव वा सचविको पारश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाई आएको पारश्रमिकमा जतारिकम वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तह्राई रकम नवित्तभरण पाइरहेको महासचिव र सचविको नवित्तभरणको रकममा पनि थप गरिनेछ । (५) नेपाल सरकारको सेवा गरे बापत नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले महासचिव वा सचविको पदमा नयुक्त भई यस ऐन बमोजमि पनि नवित्तभरण पाउन सक्ने भएमा नजिले अघिपाइरहेको नवित्तभरण र यस ऐन बमोजमि पाउने नवित्तभरणमध्ये कुनै एक रोज्न दिनेछ । (६) यस दफामा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनियस ऐनको दफा ६ को खण्ड (घ) र (ङ) को आधारमा पदबाट मुक्त भएको महासचिव वा सचविले यस ऐन बमोजमिको नवित्तभरण वा

उपदानको सुवधि पाउने छैन । १६. पारिवारिक नवित्तभरण वा उपदान: (१) महासचिव वा सचिवले आफ्नो परिवारका सदस्यहरूमध्ये कसैलाई इच्छाएको भए त्यस्तो व्यक्तिलाई र त्यस्तो इच्छाएको व्यक्तिको पनित्त भएमा वा कसैलाई पनित्त इच्छाएकोमा नजिको परिवारका सदस्यहरूमध्ये नजिकको हकवालालाई देहायका आधारमा दफा १५ बमोजमिको नवित्तभरण दइनेछ :- । (क) पदमा बहाल छँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा मृत्यु भएको मिति देखिसात वर्षसम्म, । (ख) दफा १५ बमोजमि नवित्तभरण पाउन थालेको सात वर्ष नपुग्दै मृत्यु भएमा सो सात वर्ष पुग्न बाँकी अवधिसम्म । (२) पदमा बहाल छँदै महासचिव वा सचिवको मृत्यु भएमा र दफा १५ बमोजमि नवित्तभरण पाउने नभई उपदान मात्र पाउने रहेछ भने सो उपदान रकम नजिको परिवारका सदस्यहरूमध्ये उपदफा (१) बमोजमिको नवित्तभरण पाउने व्यक्तिले पाउनेछ । (३) उपदफा (१) बमोजमिको पारिवारिक नवित्तभरण पाउने अवधि भुक्तान भइसकेपछि मृत महासचिव वा सचिवको वधिवा पत्नी वा वधुर पतिले जीवनभर त्यस्तो नवित्तभरणको आधा रकम लिन पाउनेछ । तर त्यस्तो व्यक्तिले आफूले गरेको सरकारी सेवा बापत नवित्तभरण पाइरहेको भएमा यस उपदफा बमोजमिको नवित्तभरण पाउने छैन । (४) बहालवाला महासचिव वा सचिवको पारिश्रमिक वृद्धि हुँदा खाइपाई आएको पारिश्रमिकमा जत वृद्धि भएको छ, त्यसको दुई तहिलाई रकम उपदफा (१) र (३) बमोजमि पारिवारिक नवित्तभरण पाइरहेको व्यक्तिले खाइपाई आएको पारिवारिक नवित्तभरणमा पनित्त गरिनेछ ।

परिच्छेद-६ । विविधि । १७. सञ्चय कोष: नेपाल सरकारले महासचिव र सचिवको मासिक पारिश्रमिकबाट सयकडा दशका दरले सञ्चय कोष कट्टा गरी सो कट्टी रकममा शतप्रतिशत रकम थप गरी सञ्चय कोषमा जम्मा गरिनेछ । १८. शपथ ग्रहण: (१) महासचिवले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हालनु अघि प्रतिनिधिसभाको सभामुख समक्ष अनुसूची बमोजमि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । (२) सचिवले आफ्नो पदको कार्यभार सम्हालनु अघि सम्बन्धित सभाको सभामुख वा अध्यक्ष समक्ष अनुसूची बमोजमि पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गर्नु पर्नेछ । १९. बचाउ: यस ऐनमा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि व्यवस्थापिका-संसदका महासचिव तथा सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी ऐन, २०५५ बमोजमि नयिकृत भएका महासचिव वा सचिवको पारिश्रमिक तथा सेवा शर्त सुवधि सोही ऐन बमोजमि हुनेछ । २०. सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५ नषिर्क्रयि भएपछि त्यसको परिणाम: सङ्घीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधिसभाका सचिव तथा राष्ट्रियसभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको शर्त र सुवधि सम्बन्धी अध्यादेश, २०७५ नषिर्क्रयि भएपछि अर्को अभिप्राय नदेखिएमा सो नषिर्क्रयिताले, - । (क) सो अध्यादेश नषिर्क्रयि हुँदा बखत चलती नभएको वा कायम नरहेको कुनै कुरा पनजिगाउने छैन, । (ख) सो अध्यादेश बमोजमि चालू भएको कुरा वा सो बमोजमि रीत पुर्खाई अघि नै गरिएको कुनै काम वा भोगसिकेको कुनै कुरालाई असर पार्ने छैन, । (ग) सो अध्यादेश बमोजमि पाएको, हासलि गरेको वा भोगेको कुनै हक, सुवधि, कर्तव्य वा दायित्वमा असर पार्ने छैन, । (घ) सो अध्यादेश बमोजमि गरिएको कुनै दण्ड सजाय वा जफतलाई असर पार्ने छैन, । (ङ) मारुति लेखिएको कुनै त्यस्तो हक, सुवधि, कर्तव्य, दायित्व वा दण्ड सजायका सम्बन्धमा गरिएको कुनै काम कारबाही वा उपायलाई असर पार्ने छैन र सो अध्यादेश कायम रहे सरह त्यस्तो कुनै कानूनी कारबाही वा उपायलाई पनशिरु, चालू राख्न वा लागू गर्न सकनेछ । अनुसूची । (दफा १८ सँग सम्बन्धित) । शपथ । म मुलुक र जनता प्रति पूरण वफादार रही सत्य नषिठापूर्वक प्रतिजिजा गर्दछु/ईश्वरको नाममा शपथ लनिछु कि नेपालको राजकीय सत्ता र सार्वभौमसत्ता नेपाली जनतामा रहेको नेपालको संविधान प्रति पूरण वफादार रहँदै पदको कामकाज प्रचलित कानूनको अधीनमा रही मुलुक र जनताको सोझो चिताइ, कसैको डर नमानी, पक्षपात नगरी, पूर्वाग्रह वा खराब भावना नलाई इमान्दारताका साथ गर्नेछु र आफ्नो कर्तव्य पालनाको सलिसलामा आफूलाई जानकारीमा आएको कुरा म पदमा बहाल रहँदा वा नरहँदा जुनसुकै अवस्थामा पनिकानूनको पालना गर्दा बाहेक अरु अवस्थामा कुनै कसिमिबाट पनिकट वा सङ्केत गर्ने छैन । मिति: । हस्ताक्षर ।